

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Nos termos do Provimento CG nº 04/2020, homologo, para que produza os efeitos decorrentes, os cálculos de págs. 1463 a 1466.

Pág. 1512: trata-se de pedido do Ministério Público de extinção das penas de multa.

Consolidado o caráter sancionatório da pena de multa (STF, ADI 3.150), o E. Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (CPC, art. 927, III), definiu que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ, ProAfr no REsp nº 1.785.383, j. 20.10.2020); todavia, em subsequente revisão da tese do Tema 931 dos recursos repetitivos, reconheceu, por sua Terceira Seção (mediante afetação e julgamento, em sessão virtual, dos Recursos Especiais 1.785.861 e 1.785.383, sob relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz), em novo entendimento, que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ, REsp 1.785.383/SP, j. 24.11.2021). Assim, respeitada a força vinculante do julgado (aplica-se a todos os processos que versem sobre idêntica matéria de direito, e sua não observância permite o ajuizamento de reclamação constitucional, consoante art. 985, I, e seu § 1º c/c art. 987, § 2º, ambos do Código de Processo Civil), a possibilidade de extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena agora encontra-se correlacionada não apenas à comprovação de pagamento da multa originária, mas também da eventual hipossuficiência econômica do condenado (falta de recursos para quitação).

No caso em questão, tal situação (hipossuficiência econômica) – que reflete a impossibilidade dele arcar com o pagamento da multa sem comprometimento de sua subsistência – está satisfatoriamente estabelecida nos autos: 1) os sentenciados possuem vida financeira bastante simples e patrimônio humilde (fls. 25, 27, 29 e 31) e não há, nos autos, elemento outro que permita concluir terem eles saúde econômica menos frágil.; 2) Emerson e Marcos solicitaram a assistência da Defensoria Pública neste processo de conhecimento, circunstância que faz presumir seja economicamente hipossuficiente ([...] E, neste ponto, esta Relatoria entende que milita em favor daqueles que estão assistidos pela Defensoria Pública, presunção (relativa) de hipossuficiência, a qual pode ser afastada pelo Ministério Público. [...] - TJSP - Agravo de Execução Penal 0016441-42.2020.8.26.0071, Relator Reinaldo Cintra, julgado em 27/01/2021) e 3) cada dia-multa foi fixado no valor mínimo unitário legal, o que demonstra a sua hipossuficiência econômica.

Consigno que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo assim já decidiu: Agravo em Execução – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA MULTA – Incompetência para extinção da multa. Cobrança da multa pelo órgão competente inviabilizada. Não acolhimento. Alteração da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade da manutenção de reconhecimento da extinção da punibilidade da pena pecuniária, ante a comprovação de impossibilidade de adimplemento da multa. – AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP - Agravo de Execução Penal 0000377-05.2021.8.26.0464; Relator: Rachid Vaz de Almeida; 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pompéia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/06/2022).

No mesmo sentido: 1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso ministerial. 2-) A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção deve-se à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. 3-) Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior. 4-) Decisão mantida. (TJSP - Agravo de Execução Penal 0001833-96.2022.8.26.0482; Relator: Tetsuzo Namba; 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do

Julgamento: 08/06/2022). Agravo em Execução – Recurso Defensivo. Sanção de multa – Dívida de valor com caráter penal – Cobrança que não fere a ressocialização, desde que viável o pagamento – Agravante representada pela Defensoria Pública – Hipossuficiência demonstrada – Aplicação da tese recém-fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nºs 1.785.383 e 1.785.861. Provimento para declarar a extinção da punibilidade da sentenciada no tocante à multa. (TJSP – Agravo de Execução Penal 0016955-34.2021.8.26.0564; Relator: Vico Mañas; 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo – Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 09/02/2022 – destaques meus).

Portanto, demonstrada a hipossuficiência econômica dos sentenciados, consistente na absoluta impossibilidade de realizar o pagamento das penas de multa que lhes foram impostas sem causar prejuízos à sua subsistência, não se justifica o prosseguimento da cobrança das multas.

Por conseguinte, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execução Penal e de acordo com as manifestações das partes, declaro extinta a punibilidade do Estado em relação aos sentenciados ALEXANDRE MERIGHI MINARRO, MATHES VINICIUS LOURENÇO, MARCOS AURÉLIO LOURENÇO SERPA e EMERSON ANTONIO DRAGANI, apenas em relação às penas de multa impostas nesta ação penal.

Tendo em vista a natureza do provimento jurisdicional, o qual atende ao requerido pelo Ministério Público, e não havendo interesse recursal dos sentenciados, desde logo declaro o trânsito em julgado, diante da incidência da preclusão lógica.

Aguarde-se, no mais, o cumprimento das penas privativas de liberdade.

Por outro lado, considerando a existência nos autos de base empírica sobre a situação de hipossuficiência econômica dos réus, concedo-lhes o benefício da gratuidade de justiça (custas processuais), ressalvada a hipótese do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil (aplicado por analogia).

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA